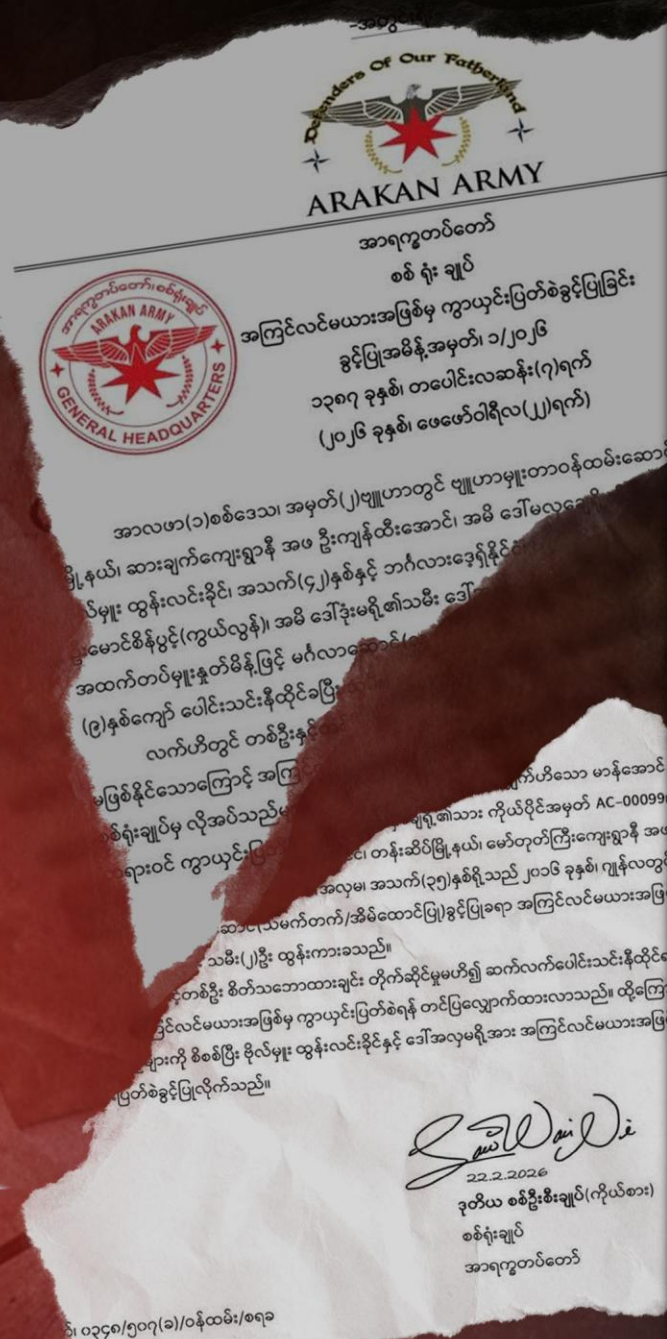


BEHIND A “DIVORCE APPROVED” LETTER

POWER WOMEN’S RIGHTS and AA

INVESTIGATIVE ARTICLE

AUGUST 26, 2026



Contents

ကွာရှင်းခွင့်ပြုလိုက်သည်’ ဆိုသော စာတစ်စောင်၏ နောက်ကွယ်	2
အခန်း (၁) ကနဦးလေ့လာတွေ့ရှိချက်	2
တရုတ်နိုင်ငံ၏ “Cadre Divorce” ဖြစ်စဉ်	3
ဒေါ်မဖြူ၏ အမှု နှင့် တရုတ်(Cadre Divorce) သမိုင်းဖြစ်စဉ်တို့ကြား တူညီသည့် အချက်များ	4
အရေးကြီးသော ကွာခြားချက်	5
“ကွာရှင်းခွင့်” နှင့် “ကွာရှင်းခံရခြင်း” ကို ခွဲခြားရန်လိုသည်	5
တရုတ်သမိုင်းက ပေးသည့် သတိပေးချက်	6
အခန်း(၂) လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်မှ သုံးသပ်ချက်	7
CEDAW ရှုထောင့်မှ အမျိုးသမီး၏ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် တရားမျှတမှုအခွင့်အရေး	7
အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ကွာရှင်းမှုတွင် တန်းတူအခွင့်အရေး	7
ကွာရှင်းခြင်းသည် တစ်ဖက်သတ်အာဏာအသုံးပြုမှု မဖြစ်သင့်	8
နိဂုံးချုပ်	11

“ကွာရှင်းခွင့်ပြုလိုက်သည်” ဆိုသော စာတစ်စောင်၏ နောက်ကွယ်

အခန်း (၁) ကနဦးလေ့လာတွေ့ရှိချက်

စစ်ပွဲနှင့် တော်လှန်ရေးကာလများတွင် လူအများသည် အာဏာမရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲနှင့် လုံခြုံရေး အန္တရာယ် များကို အတူတကွ ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ထိုကာလအတွင်း လင်မယားများ သည်လည်း အခက်အခဲများကို အတူဖြတ်သန်းကြပြီး မိသားစုဆက်ဆံရေးသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အားကိုးရာအဖြစ် ဖြစ်လာတတ်သည်။

သို့သော် တော်လှန်ရေး သို့မဟုတ် စစ်ရေးအောင်မြင်မှုနောက်ပိုင်းတွင် လူတစ်ဦး၏ လူမှုအဆင့်အတန်းနှင့် အာဏာသည် အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် စစ်ဘက် သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအတွင်း အရာရှိအဆင့်သို့ တက်လှမ်းလာသူများအတွက် ယခင်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာ အတူနေထိုင်ခဲ့သည့် မိသားစုဆက်ဆံရေးသည် အာဏာ၊ လူမှုအဆင့်အတန်းနှင့် ကိုယ်ပိုင် ရွေးချယ်မှုတို့နှင့် တိုက်ဆိုင်လာနိုင်သည်။

ဤဆောင်းပါးတွင် ဒေါ်မဖြူ (အမည်လွှဲ) ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ULA/AA ဆိုင်ရာ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် “cadre divorce” ဖြစ်စဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ထားပါသည်။

ရရှိထားသော ထွက်ဆိုချက်အရ ဒေါ်မဖြူသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် လက်ရှိ ULA/AA မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတို့ နှင့် အထက်တပ်မှူး၏ နှုတ်မိန့်ဖြင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သမီးနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ ထွက်ဆိုချက်အရ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်မဖြူ၏ ကြိုတင်သဘောတူညီချက်၊ အသိပေးချက် သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းခွင့်မရှိဘဲ “ကွာရှင်းခွင့်ပြုလိုက်သည်” ဟုဆိုသည့် စာတစ်စောင်နှင့် အသံဖိုင်ကို Telegram မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ခဲ့ပြီး လင်မယားအဖြစ် မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း လင်ယောက်ျားဖြစ်သူထံမှ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။

ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုချက်အရ တွေ့ရှိရပြီး ဖြစ်စဉ်တွင် ကွာရှင်းခြင်းသည် ကာယကံရှင်အမျိုးသမီး၏ သဘောတူညီမှု၊ ကြားနာခွင့်နှင့် အယူခံ/အရေးဆိုခွင့်များ မည်သို့ရှိခဲ့သနည်း ဆိုသည့် အချက်မှာ ထင်ရှားစွာ ပါဝင်ခြင်းမတွေ့ရပေ။

ဤဖြစ်ရပ်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးပြဿနာထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော **အဖွဲ့အစည်းအာဏာနှင့် အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတို့အကြား ဆက်နွှယ်မှု** ကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေသည်။

တရုတ်နိုင်ငံ၏ “Cadre Divorce” ဖြစ်စဉ်

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ပြီးနောက် ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် Marriage Law ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ထိုဥပဒေသည် အိမ်ထောင်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ခွင့်နှင့် ကွာရှင်းခွင့်တို့ကို ဥပဒေအရ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ သို့သော် ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဒေသခံ Party cadres များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာသည် အလွန်အမင်းလွှမ်းမိုးခဲ့လေသည်။

၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင် ကျေးလက်နောက်ခံရှိသော အမျိုးသား အရာရှိ cadres အချို့သည် တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးနောက် မြို့ပြဒေသများသို့ ရာထူးဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ယခင်က ကျေးလက်တွင် အတူနေခဲ့သော ဇနီးများထက် ပညာတတ်ပြီး မြို့ပြနောက်ခံရှိသည့် အမျိုးသမီးများကို ပိုမိုနှစ်သက်လာသော cadres များရှိခဲ့ကြောင်း သုတေသနများက ဖော်ပြထားသည်။

အချို့သော အမျိုးသား cadres များသည် ကျေးလက်ဇနီးများကို စွန့်ပစ်ပြီး မြို့ပြအမျိုးသမီးများနှင့် လက်ထပ်ရန် ကွာရှင်းမှုများ စတင်ခဲ့ကြသည်။ သုတေသနတစ်ခုက အဆိုပါကွာရှင်းမှုများကြောင့် ကျေးလက်ဇနီးများသည် လူမှုရေးအရှက်ကွဲမှု၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရကြောင်း သုံးသပ်ထားသည်။

ဤဖြစ်စဉ်တွင် ဇနီးဘက်က မကွာရှင်းလိုသော အခြေအနေများရှိသော်လည်း **ခင်ပွန်းဘက်က Party/cadre status နဲ့ လူမှု အာဏာပိုရှိ နေသော ကြောင့် ကွာရှင်းမှုပြုလုပ်ရာတွင် ပိုမိုဖိအားပေးနိုင်သည့် အနေအထား အရှိန်အဝါမညီမျှမှု power imbalance** ရှိနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်

ဇနီးသည်အတွက် ခင်ပွန်း ၏ စိတ်ဆန္ဒကို လွန်ဆန်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့် အနေအထားကို တွေ့ရကြောင်းသုတေသန စာတမ်းတစ်ခုဖော်ပြထားသည်။

ဒေါ်မဖြူ၏ အမှု နှင့် တရုတ်(Cadre Divorce) သမိုင်းဖြစ်စဉ်တို့ကြား တူညီသည့် အချက်များ

ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်က အောက်ပါ structural similarities အသွင်သဏ္ဌာန်တူညီမှု များကို လေ့လာနိုင်သည်။

ပထမ — စစ်ပွဲ/တော်လှန်ရေးကာလ၏ မိသားစုဆက်ဆံရေး

နှစ်ဖက်စလုံးတွင် မိသားစုဘဝသည် ခက်ခဲသော နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးအခြေအနေများအတွင်း တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

ဒုတိယ — အမျိုးသားဘက်၏ အာဏာတက်လာမှု

တရုတ်ဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသားသည် Party cadre ဖြစ်လာပြီး လူမှုအဆင့်အတန်းတက်လာသည်။ ဒေါ်မဖြူ ၏ ထွက်ဆိုချက်တွင်လည်း ခင်ပွန်းသည် ULA/AA ၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။

တတိယ — ဇနီး၏ သဘောတူညီမှုနှင့် အာဏာမညီမျှမှု

တရုတ် case များတွင် အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ဒေသခံ cadres များ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အနီးကပ်ဆက်စပ်နေခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၁၉၅၀ ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကို ကျော်ရိုးပြု၍ ၊ နှစ်ဖက်သဘောတူမှုမရှိပါဘဲ ကွာရှင်းမှုကို local cadre သို့မဟုတ် တရားသူကြီးက လွှမ်းမိုး၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ခြင်းကို တွေ့ခဲ့ရသည်။

ဒေါ်မဖြူ ၏ ထွက်ဆိုချက်နှင့် ဓါတ်ပုံသက်သေများက လည်း ကွာရှင်းမှုသည် ကိုယ်ပိုင်လင်မယား နှစ်ဦး၏ ဆွေးနွေးမှုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ အမိန့်စာနှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ အသံဖိုင်မှတစ်ဆင့် အသိပေးခံရခြင်းဖြစ်ပေသည်။

စတုတ္ထ — စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးထိခိုက်မှု

တရုတ်နိုင်ငံတွင် cadre divorce များကြောင့် ကျေးလက်ဇနီးများသည် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအခက် အခဲများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်ဟု သုတေသနများက ဖော်ပြသည်။ ဒေါ်မဖြူ ၏ ထွက်ဆိုချက်တွင်လည်း ကလေးနှစ်ဦး၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတာဝန်သည် သူမအပေါ်တွင် အဓိကကျန်ရှိနေပြီး လုံလောက်သော ထောက်ပံ့မှု မရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

အရေးကြီးသော ကွာခြားချက်

သမိုင်းနှိုင်းယှဉ်မှုတွင် တူညီမှုများကိုသာ မကြည့်ဘဲ ကွာခြားချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်း သုံးသပ်ရန် လိုအပ်လာသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၁၉၅၀ Marriage Law သည် အိမ်ထောင်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ကွာရှင်းခွင့်ကို ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ဒေသအလိုက် အကောင်အထည်ဖော်မှုများတွင် cadres များက ဥပဒေကို မမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုခြင်း၊ ကွာရှင်းလိုသူများကို ဖိအားပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကွာရှင်းမှုကို တားဆီးခြင်းများ ရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပေသည်။

ဒေါ်မဖြူ၏ ဖြစ်စဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုရေးအရ သဘောတူညီထားသော ကျင့်ဝတ်များ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ ကျောက်ထောနောက်ခံ အကြောင်းပြချက်များ ပြည့်စုံသော စစ်ဆေးကြားနာချက် ကို လည်း မတွေ့ရှိရသကဲ့သို့၊ အခွင့်အာဏာရရှိထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်စေ၊ ဓလေ့ထုံးစံအရ ရပ်မိရပ်ဖ လူကြီးသူမများက ဖြစ်စေ ဖျန်ဖြေပေးခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို လည်း မတွေ့ရှိရပေ။ ထိုကဲ့သို့သော ဖြစ်စဉ်များ မတွေ့ရှိရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းတရားမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ အရှိန်အဝါ အာဏာလွှမ်း မိုးမှု သည် ဇနီးသည်ဖက် က မယှဉ်ပြိုင်နိုင်လောက်အောင်ကွာခြားခြင်း ကို ဖော်ပြနေပေသည်။

“ကွာရှင်းခွင့်” နှင့် “ကွာရှင်းခံရခြင်း” ကို ခွဲခြားရန်လိုသည်

အိမ်ထောင်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်အရ လူတစ်ဦးသည် မိမိအိမ်ထောင်ရေးကို ရပ်စဲလိုသည့်အခွင့်အရေး ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုအခွင့်အရေးသည် အခြားအိမ်ထောင်ဖက်၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည့် အာဏာမဟုတ်ပါ။

အထူးသဖြင့်—

အကြောင်းပြချက်ကို သိခွင့်

မိမိဘက်မှ ရှင်းပြခွင့်

ကြားနာခွင့်

ကလေးများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခွင့်

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စားဝတ်နေရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး

တရားမျှတသော ပြန်လည်သုံးသပ်မှု သို့မဟုတ် အယူခံခွင့်

တို့ကို လျစ်လျူရှု၍ အဖွဲ့အစည်း၏ အာဏာဖြင့် တစ်ဖက်သတ် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါက ပြဿနာသည် “ကွာရှင်းခွင့်” ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်။

ထိုအခြေအနေကို **institutional coercion** — အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အာဏာဖြင့် ဖိအားပေးခြင်း ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။

တရုတ်သမိုင်းက ပေးသည့် သတိပေးချက်

တရုတ်၏ ၁၉၅၀ Marriage Law အကောင်အထည်ဖော်မှုသမိုင်းတွင် ဒေသခံ cadres များ နှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အာဏာသက်ရောက်မှုများ သည် အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာများထဲသို့ အလွန်အမင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည့် အတွက် နာကျင်ဖွယ် အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်ပျက်သုဉ်းခဲ့ရကြောင်း လူမှုဗေဒ ပညာရှင်များက ဆိုကြသည်။ အမျိုးသမီးဖက်က တရားဥပဒေ အရ လုံလောက်သောချေပချက်မျိုး တင်ပြနိုင်ခြင်း မရခဲ့ကြဘဲ အလျင်စလို ကွာရှင်းခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်။ သုတေသနများ မှတ်တမ်းများ အရ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တစ်နှစ်တည်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကွာရှင်းမှုအမှုများ ၁.၁၇ သန်းကျော် တရားရုံးများသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။

၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် Guizhou သမိုင်းလေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုကလည်း ၁၉၅၀–၁၉၅၆ ခုနှစ်အတွင်း အိမ်ထောင်ရေးအမှုများကို လေ့လာရာတွင် ဒေသခံ cadres များ၏

ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ရှင်သန်နိုင်ရေးအပေါ် အထူးသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

ဤသမိုင်းက ပြသသည်မှာ အိမ်ထောင်ရေးကို အဖွဲ့အစည်းအာဏာဖြင့် ထိန်းချုပ်သည့်အခါ ဥပဒေ၊ အာဏာနှင့် လူမှုရေးအကျိုးစီးပွားတို့ အလွန်လျင်မြန်စွာ ရောထွေးသွားနိုင်သည် ဆိုသည် သင်ခန်းစာပင်ဖြစ်ပါသည်။

အခန်း(၂) လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်မှ သုံးသပ်ချက်

ဒေါ်မဖြူ၏ ထွက်ဆိုချက်များကို လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်ဖက် က ရှုမြင်ရေးသားမည်ဆိုပါက လွန်စွာပြင်းထန်သော မေးခွန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။

CEDAW ရှုထောင့်မှ အမျိုးသမီး၏ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်

တရားမျှတမှုအခွင့်အရေး

ဒေါ်မဖြူ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ဖြစ်ရပ်ကို အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရှုထောင့်မှ ဆန်းစစ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံက ပါဝင်ထားသည့် **Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)** ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် CEDAW သို့ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်တွင် accession ပြုခဲ့သည်။ CEDAW ၏ အခြေခံသဘောတရားမှာ အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေရန်နှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ဖယ်ရှားရန် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် မိသားစုဆက်ဆံရေးသည် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို ထိခိုက်လွယ်သော နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ကွာရှင်းမှုတွင် တန်းတူအခွင့်အရေး

CEDAW ၏ Article 16 သည် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့အား အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနှင့် အိမ်ထောင်ရေးဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများတွင် တန်းတူဖြစ်စေရန် အခြေခံထားသည်။ CEDAW Committee ၏ General Recommendation No. 21 နှင့် No. 29 တို့ကလည်း

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် မိသားစုဆက်ဆံရေးတွင် အမျိုးသမီးများ၏ တန်းတူအခွင့်အရေး၊
အိမ်ထောင်ရေးဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးဆက်များကို
အထူးအလေးပေးထားသည်။

ထို့ကြောင့် အမျိုးသားတစ်ဦးက ကွာရှင်းလိုခြင်းသည် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဟု
မဆိုနိုင်ပါ။ သို့သော် ကွာရှင်းမှုဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသမီးကို တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခဲ့သလား၊ သူမ၏
သဘောထားကို နားထောင်ခဲ့သလား၊ ကလေးများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သလား၊
ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စားဝတ်နေရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးခဲ့သလား ဆိုသည်က
အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ထွက်ဆိုချက်အရ ဒေါ်မဖြူသည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကြားနာခွင့် မရရှိခဲ့ဘဲ
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စာတစ်စောင်နှင့် အသံဖိုင်မှတစ်ဆင့် ကွာရှင်းကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်ဆိုပါက၊
ထိုဖြစ်စဉ်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်
တန်းတူပါဝင်ခွင့်မရှိခဲ့ခြင်း ဆိုသည့် အရေးကြီးသော စွပ်စွဲချက် ကို ပေါ်ပေါက်စေသည်။

ကွာရှင်းခြင်းသည် တစ်ဖက်သတ်အာဏာအသုံးချမှု မဖြစ်သင့်

CEDAW ရှုထောင့်အရ အိမ်ထောင်ရေးဖျက်သိမ်းခြင်းကို အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေးနှင့်
လူမှုရေးအခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးသွားစေရန် အသုံးပြု၍ မရပါ။

ဥပမာအားဖြင့် ကွာရှင်းပြီးနောက်—

အိမ်ထောင်ရေးအတွင်း ရရှိခဲ့သော ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊

ကလေးများ၏ စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ထောက်ပံ့မှု၊

မိခင်နှင့် ဖခင်တို့၏ တန်းတူမိဘအခွင့်အရေး၊

အမျိုးသမီး၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အရေး

တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ CEDAW Committee သည်လည်း

အိမ်ထောင်ရေးဖျက်သိမ်းပြီးနောက် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့၏ မိဘအခွင့်အရေးနှင့်

ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို တန်းတူကာကွယ်ရန် အလေးပေးထားပါသည်။

ထို့ကြောင့် “ကွာရှင်းပြီးပြီ” ဟု စာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခြင်းသည်သာ ပြဿနာမဟုတ်ပါ။

**ထိုကွာရှင်းမှု၏ နောက်ဆက်တွဲတွင် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများ၏ စီးပွားရေးအခွင့်အရေးများ
မည်သို့ကာကွယ်ထားသနည်း** ဆိုသည်က ပို၍အရေးကြီးလာသည်။

ULA/AA နှင့် CEDAW စံနှုန်း

ဤနေရာတွင် ဥပဒေရေးရာအရ အရေးကြီးသော ခွဲခြားချက်တစ်ခုရှိသည်။

CEDAW သည် နိုင်ငံများအကြား ချုပ်ဆိုထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်ဖြစ်သောကြောင့် ULA/AA ကို မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ “CEDAW State Party” အဖြစ် တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်၍ မရပါ။

သို့သော် ULA/AA သည် အချို့သော ဒေသများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားရေးအာဏာများကို de facto အနေဖြင့် ကျင့်သုံးနေပြီး လူထု၏ နေ့စဉ်ဘဝနှင့် မိသားစုရေးရာများအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်နေသည်ဆိုပါက၊ **အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို လေးစားလိုက်နာရန် တာဝန်ရှိကြောင်း တောင်းဆိုနိုင်သည်။**

CEDAW Committee ၏ General Recommendation No. 30 သည် နယ်မြေနှင့် လူဦးရေကို သိသာထင်ရှားစွာ ထိန်းချုပ်ထားသော non-State armed groups များသည် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားရန်လိုအပ်ကြောင်း တိတိကျကျ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါအဖွဲ့များအား conflict နှင့် post-conflict အခြေအနေများတွင် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို လေးစားရန်နှင့် gender-based violence ကို တားဆီးရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း အလေးပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ULA/AA အနေဖြင့် “CEDAW သည် နိုင်ငံတော်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်” ဟု ဆိုပြီး အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်မှ အားနည်းသော အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားရေးနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အာဏာများကို ကျင့်သုံးနေသည်ဆိုပါက **အာဏာရှိသူများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများကို ပိုမိုမြင့်မားစွာ လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်** ဟု ဆိုနိုင်သည်။

အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ “တရားမျှတမှုရရှိရေး” အခွင့်အရေး

ဒေါ်မဖြူ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ အဓိကပြဿနာတစ်ခုမှာ ကွာရှင်းမှုကို ဆန့်ကျင်လိုပါက မည်သည့်နေရာသို့ တိုင်ကြားရမည်၊ မည်သူက ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးမည်၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက လွတ်လပ်စွာ ကြားနာပေးမည်ဆိုသည်ကို ဒေါ်မဖြူကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာ သိရှိနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ရာပေ။

အထက်အကြီးအကဲများထံ အသနားခံစာများရေးသားပေးပို့ခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။

လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့် မှကြည့်ပါက လင်မယားကွာရှင်းခြင်းကိစ္စသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု

မဟုတ်သော်လည်း အသနားခံစာတင်ပြ၍ တောင်းဆိုရသည့်စနစ်မှာ လွန်စွာအကျဉ်းတန် လှပေသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး တရားမျှတမှုရရှိရေး အတွက် ကောင်းမွန်သောတရားစီရင်ရေး ကို အဘယ့်ကြောင့် မတည်ဆောက်ကြသနည်း။ လူမှုရေးရှုထောင့်မှ ကြည့်ရှုသော် ဒေါ်မဖြူသည် ULA/AA၏အောင်မြင်မှုများ မရရှိခင်ကပင် ULA/AA၏ဘက်တော်သား ခင်ပွန်း အပေါ် သစ္စာရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်လေ သည်။

ဤအခြေအနေသည် **access to justice — တရားမျှတမှုရရှိရေးအခွင့်အရေး** နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။

အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် မိမိအိမ်ထောင်ရေး၊ ကလေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေးအခွင့်အရေးများကို ထိခိုက်စေသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအပေါ် လွတ်လပ်စွာ တိုင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ ရှင်းပြနိုင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့် ရှိသင့်သည်။

အထူးသဖြင့် အာဏာရှိသော စစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဆုံးဖြတ်သူဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်တွင် ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ ဇနီးဖြစ်နေပါက အရှိန်အဝါဩဇာ မညီမျှမှု **power imbalance** သည် ပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်သည်။

ထိုအခြေအနေတွင် လွတ်လပ်သော တရားရေး သို့မဟုတ် ကြားနာရေးယန္တရား မရှိပါက အမျိုးသမီးသည် အာဏာရှိသူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်ရန် လက်တွေ့အခွင့်အရေး မရှိကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။

ကလေးနှစ်ဦး၏ အခွင့်အရေး

ဤဖြစ်ရပ်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အခွင့်အရေးတင်မက **ကလေးနှစ်ဦး၏ အခွင့်အရေး** ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။

မိဘများကွာရှင်းခြင်းသည် မိဘများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ကလေးများ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုတို့ကို မိဘများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့် ထိခိုက်စေခြင်း မဖြစ်သင့်ပါ။

ထို့ကြောင့် ကလေးများ၏ ကျောင်းစရိတ် သို့မဟုတ် အခြားထောက်ပံ့မှုကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရှိ ဓာတ်ပုံများ ဖျက်/မဖျက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဖိအားပေးခြင်းရှိ/မရှိဆိုသည်မှာလည်း သီးခြားစုံစမ်းရန်လိုအပ်သော အချက်ဖြစ်သည်။

“တော်လှန်ရေးအာဏာ” သည် “ကိုယ်ပိုင်အာဏာ” ဖြစ်လာသောအခါ

ဤဖြစ်ရပ်ကို တရုတ်၏ cadre divorce သမိုင်းနှင့် CEDAW ရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးမှ ကြည့်မည်ဆိုပါက ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော မေးခွန်းတစ်ခု ပေါ်လာသည်။

တော်လှန်ရေးအတွက် တည်ဆောက်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းအာဏာသည် တစ်ချိန်တွင် အဖွဲ့အစည်း၏ စည်းမျဉ်းများထက် လူတစ်ဦးချင်း၏ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် အာဏာဖြစ်လာနိုင်သလား။

အကယ်၍ တော်လှန်ရေးကာလတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် အခက်အခဲကို အတူဖြစ်သန်းခဲ့ကြပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသားက အာဏာရှိလာသောအခါ ထိုအာဏာကို အသုံးပြု၍ အမျိုးသမီး၏ သဘောတူညီမှုနှင့် ကြားနာခွင့်များကို လျစ်လျူရှုသည်ဆိုပါက၊ ပြဿနာသည် မိသားစုရေးရာအငြင်းပွားမှုထက် ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။

၎င်းသည် **အာဏာမညီမျှမှု၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု rule of law** တို့၏ ပြဿနာဖြစ်သည်။

နိဂုံးချုပ်

CEDAW ၏ အဓိကသဘောတရားမှာ အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူလူ့အခွင့်အရေး ရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ကွာရှင်းရေးသည်လည်း ထိုတန်းတူညီမျှမှုမှ ချန်လှပ်ထားသော နယ်ပယ်မဟုတ်ပါ။

ထို့အပြင် ULA/AA သည် အချို့ဒေသများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားရေးအာဏာကို ကျင့်သုံးနေသည်ဆိုပါက၊ **အာဏာကျင့်သုံးမှု၏ အတိုင်းအတာကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားမျှတသော လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို လေးစားလိုက်နာရန် ၎င်းတို့အပေါ်ကျင့်ဝတ်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တာဝန်လည်း**

ပိုမိုကြီးမားလာသည် ဟု ဖော်ပြလိုပါသည်။

ထို့ကြောင့် CEDAW ကို “မြန်မာအစိုးရအတွက်သာ အသုံးပြုရမည့် စာချုပ်” အဖြစ် မမြင်ဘဲ၊

ULA/AA အပါအဝင် နယ်မြေတစ်ခု၏ လူထုအပေါ် အာဏာကျင့်သုံးနေသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက်

အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးကို လေးစားရန် အသုံးဝင်သော နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့် accountability benchmark တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း Investigative Article အဖြစ် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။

မှတ်ချက် — ဤဆောင်းပါးတွင် ဒေါ်မဖြူနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြစ်ရပ်များကို ကာယကံရှင်၏ ထွက်ဆိုချက်အပေါ် အခြေခံဖော်ပြထားပြီး လွတ်လပ်သော အထောက်အထားများဖြင့် အတည်ပြုရန် ကျန်ရှိသည့် အချက်များကို အတည်ပြုဖြစ်ရပ်အဖြစ် မသတ်မှတ်ထားပါ။ ကာယကံရှင်၏ လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကို ကာကွယ်ရန် အမည်လွှဲအသုံးပြုထားပါသည်။

ကိုးကား

1. [The Marriage Law of the People's Republic of China, with Explanatory Materials](#)
2. [Re-examining the Impact of the 1950 Marriage Law by Neil J. Diamant](#)
3. [CHINA'S SMILING FACE TO THE WORLD: BEIJING'S ENGLISH-LANGUAGE MAGAZINES IN THE FIRST DECADE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC by Leonard W. Lazarick, M.A. History](#)
4. MAOISM, THE POST-MAO REFORMS AND THE / CHANGING STATUS OF CHINESE RURAL WOMEN: Chinese Women Speak for Themselves by Heather Xiaoquan Zhang
5. [Conservatism within Women's Revolutions: The CCP's Marriage Reforms and Women's Movements by Yuan Deng](#)
6. ["Dividing the Land and Letting the Woman Take Away Her Share": Land Reform and Marriage Disputes in Guizhou, China \(1949–1956\)](#)
7. [Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women \(CEDAW\)](#)